

1500592-61.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Medeiros Lenz

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/11/2022

... a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque o réu estava em conhecido ponto de trafico; portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais, bem como possuía dinheiro, circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita.

A procedência, portanto, é de rigor.

PASSO A DOSAR ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

2ª Vara Criminal

Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500592-61.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500592-61.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2067261/2021 - DISE-

DEL.SEC.CARAPICUIBA, 16678628 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA, 98/21/401 - DISE-

DEL.SEC.CARAPICUIBA, 2067261 - DISE- DEL.SEC.CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL RODRIGUES MARCELINO PORTELA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana Medeiros Lenz

Vistos.

GABRIEL RODRIGUES MARCELINO PORTELA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06, porque no dia 09 de março de 2021, às 14h30, na Estrada das Acácias, nº 3333, nesta cidade e Comarca de Carapicuíba, trazia consigo para entrega a consumo de terceiros, 09 (nove) porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha, 12 (doze) porções de cocaína petrificada - crack, 04 (quatro) invólucros e 117 (cento e dezessete) eppendorfs contendo cocaína

pulverizada, tudo com massa bruta de 161 gramas; substâncias que causam dependência física ou psíquica, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 17 de março de 2021 (fls.64). O acusado foi citado (fls. 72) e ofertou resposta à acusação às fls. 76.

Nesta data foi ouvida a testemunha arrolada e, ao final, foi realizado o interrogatório. Em debates, o Ministério Público postulou a procedência do pedido condenatório, sem óbice à aplicação do redutor e pena mínima. Por sua vez, a defesa pugnou pela absolvição do réu e fez pedidos subsidiários.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade do delito está inserta no laudo definitivo de fls. 81/84- o qual atesta que as substâncias apreendidas figuram entre aquelas proibidas pela legislação vigente.

No que tange à autoria, esta restou comprovada.

Tanto perante a autoridade policial como em juízo, o acusado confessou os fatos. Disse que realmente se encontrava dedicando ao tráfico de drogas, quando abordado pelos policiais. Que se tratava de seu primeiro dia no ponto de venda de drogas e que ganharia cerca de 20% (vinte por cento) da arrecadação total da venda das drogas. Em sede policial, afirmou que as drogas pertence à um indivíduo conhecido pelo apelido de "LASANHA", sendo o mesmo responsável pela sua contratação. Em juízo, mostrou-se arrependido e disse estar limpo atualmente.

A confissão foi corroborada pelas demais provas produzidas em Juízo.

O policial civil Giovani, sob o crivo do contraditório, confirmou integralmente as declarações prestadas. Disse que receberam denúncia anônima noticiando a comercialização de entorpecentes no local dos fatos - que já conhecido ponto de tráfico de drogas. Ao chegarem, avistaram o acusado, cujas características eram as mesmas declinadas e decidiram observá-lo. Durante a campanha, o acusado foi abordado por abordado por usuários, os quais entregavam dinheiro e recebiam droga, retirada de uma sacola. Após alguns minutos, os policiais realizaram a abordagem. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, todavia, na sacola portada pelo acusado foram localizadas 09 (nove) porções de maconha, 12 (doze) porções de crack e 121 (cento e vinte e uma) porções de cocaína, divididas em 04 (quatro) invólucros e 117 (cento e dezessete) eppendorfs, bem como R\$ 8,00 (oito reais), proveniente da mercancia já realizada. Relatou que o acusado estava visivelmente drogado e não teve capacidade de reação, bem como confessou a prática delitativa.

Registre-se que não se pode simplesmente presumir a inidoneidade dos depoimentos dos policiais militares pela mera condição funcional, pois são agentes públicos e gozam da presunção relativa de legitimidade de seus atos. A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais goza da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados. Ademais, não há nenhum dado nos autos que infirme a palavra dos policiais. Inverossímil que os milicianos tinham o intuito de acusar pessoa que sequer conheciam.

In casu, as provas coligidas evidenciam a autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (artigo 33, "caput" da lei específica), até porque o réu estava em conhecido ponto de tráfico; portava quantidade de entorpecentes embalada em porções individuais, bem como possuía dinheiro, circunstâncias estas compatíveis com a mercancia ilícita.

A procedência, portanto, é de rigor.

PASSO A DOSAR A PENA.

Primeira fase: Atendendo aos ditames do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei 11.346/06, observo que inexistem circunstâncias concretas, além das já consideradas pelo legislador ao estabelecer o preceito secundário da norma penal incriminadora, que sejam aptas a ensejar a majoração da reprimenda nesta primeira fase, razão pela qual a fixo no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Segunda fase: Deixo de considerar a atenuante da confissão, pois a reprimenda já se encontra no seu patamar mínimo.

Terceira fase: o réu faz jus ao redutor (§ 4ª, artigo 33, da Lei 11.343/06). Com

efeito, as circunstâncias pessoais e delitivas são favoráveis ao acusado. Tem 25 anos e é primário. Além disto, a quantidade de droga era pouca e não há outras circunstâncias que demonstrem vínculo associativo ou atividade de venda ilícita estruturada, tratando-se assim, de traficante eventual e que não faz do comércio espúrio seu meio de vida, o denominado "tráfico de pequena monta". Por todas estas razões, a diminuição será de 2/3, passando a pena para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva. O valor do dia-multa deverá ser arbitrado em seu mínimo legal, já que ausentes elementos que pudessem majorá-lo. Ante as condições favoráveis, possível a fixação do regime aberto (HABEAS CORPUS Nº 596.603 - SP (2020/0170612-1), da 6a. Turma, rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz. Na hipótese, deixo de determinar a substituição por restritiva de direitos, por ser o regime aberto mais benéfico ao réu, além de inexistir nesta Comarca vagas para a prestação de serviços à comunidade. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENO O RÉU GABRIEL RODRIGUES MARCELINO PORTELA, RG: 38771067, nascido em 26/08/1997, filho de JURANDIR APARECIDO PORTELA e HILDA RODRIGUES MARCELINO PORTELA como incurso no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em seu valor mínimo unitário. Por consequência, o réu poderá recorrer em liberdade - sua condição atual. Decreto o perdimento do valor apreendido em favor da União. Custas na forma da lei. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. P.R.I. Carapicuíba, 24 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA